

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1749/2535	อัยการ ขอนแก่น	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง ตู อัยยะจักร์	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย พงษ์เทพ มุสิเกต	โจทก์
	นาย ชัยฤทธิ์ แหลมโท	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ประกัน ผู้เข้าสูัราคาสมคบกันกดราคาให้ต่ำจากราคาปกติไปมากและผู้เข้าสูัราคาทั้งหมดทำงานเกี่ยวข้งกับศาล ทำให้มีเหตุน่าเชื่อว่า การประมูลซื้อทรัพย์จะไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมาเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ประกันได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์และ ผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกัน 50,000 บาท ผู้ประกันไม่ชำระ พนักงานอัยการขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์.ส.3 ก. เลขที่ 3351 ของผู้ประกันและประกาศขายทอด ตลาดนายพงษ์เทพ มุสิเกต ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดโดยเป็นผู้ให้ราคา สูงสุด 52,000 บาท

ผู้ประกันยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ขายโดยไม่มีการนับหนึ่ง ถึงสามก่อน จึงเป็นการขายที่ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการขายและให้มีการขายทอด ตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ ขายทรัพย์สินให้แก่ นายพงษ์เทพ มุสิเกต ผู้ซื้อและให้ขายทอดตลาดใหม่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ซื้อในประเด็นว่า การ ที่ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ นับหนึ่งถึงสามก่อนเคาะไม้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การขายทอดตลาดจึง ยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด เนื่องจากพิจารณาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องพิจารณาราคาที่ผู้ซื้อเสนอ จะต้องเป็นราคาที่สมควร ราคาที่อนุญาตให้ขายเป็นราคาที่ต่ำมากและผู้เข้าสู่ราคาทั้ง สี่คนล้วนทำงานเกี่ยวกับศาล พฤติการณ์แสดงว่าผู้ซื้อกรราคาเป็นการขายทอดตลาด ที่ไม่ชอบ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งเกินกว่าที่ปรากฏในคำร้อง ไม่ ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าผู้เข้าสู่ราคาสมคบกักกด ราคาให้ต่ำจากราคาปกติไปมาก และผู้เข้าสู่ราคาทั้งสี่ก็ทำงานเกี่ยวข้องกับศาลทำให้มี

เหตุนี้เชื่อว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินของผู้ประกันในการขายทอดตลาดครั้งนี้จะไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมา เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 เมื่อความไม่ถูกต้องในการขายทอดตลาดปรากฏขึ้นต่อศาลโดยชัดแจ้งเช่นนี้ ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่กระทำโดยไม่ชอบนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>